

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6153/2537

ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์
นาย ชลิต กำเนิด บุญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 368

ข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กับข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเกิน 1 ปี มีความหมายแตกต่างกัน หากมีความหมายเหมือนกันไม่ กล่าวคือ ข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นั้น หมายความว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยระยะเวลาตั้งแต่วันครบ 1 ปี เป็นต้นไป ส่วนข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเกิน 1 ปี หมายความว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยระยะเวลาถัดจากวันครบ 1 ปี เป็นต้นไปดังนั้น ที่โจทก์นำดอกเบี้ยที่จำเลยทั้งสองผิदनัดค้างชำระงวดที่สามและงวดที่สี่มาทบทันในวันครบกำหนด 1 ปี พอติจึงถือได้ว่าโจทก์ได้นำดอกเบี้ยที่จำเลยทั้งสองผิदनัดค้างชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มาทบทันเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว ดอกเบี้ยขาดกเป็นโมฆะไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 678,686.44 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ในต้นเงิน 628,961.54 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าเบี้ยประกัน

ภัยในแต่ละปีนับถัดจากวันฟ้องไปทุก ๆ ปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หากไม่ชำระ และโจทก์ได้จ่ายแทนไปก็ให้โจทก์มีสิทธิบังคับชำระเงินที่โจทก์จ่ายแทนไปจาก จำเลยทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระก็ขอให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ที่จดทะเบียนจำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์หากไม่พอก็ขอให้ยึด ทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลจริงหรือไม่ จะมีใครเป็นผู้ มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยทั้งสองไม่ทราบผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการ แทนโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เพราะประกาศ กระทรวงการคลังให้อำนาจโจทก์ติดดอกเบี้ยยได้ในอัตราดังกล่าวได้ยกเลิกไปแล้ว โจทก์คงมีสิทธิติดได้เพียงไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หนังสือสัญญากู้เงินเป็น เอกสารปลอมโจทก์ติดดอกเบี้ยยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 16 ต่อปีต้นเงินจึง ผิดไปจากข้อตกลงในสัญญาและผิดกฎหมาย ดอกเบี้ยทั้งหมด จึงตกเป็นโมฆะ สัญญาจำนองเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นโมฆะ การบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลย ทั้งสองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 634,606.35 บาท แก่ โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ในต้นเงิน 622,065.29 บาท นับแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533) และ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปีในต้นเงิน 622,065.29 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระก็ให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 19437 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอด ตลาด เอาเงินชำระหนี้โจทก์หากไม่พอก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองขายทอด ตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่าโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี๋ยทับต้นได้หรือไม่เพียงใดจำเลยทั้งสองฎีกาว่า ข้อความในสัญญาที่จำเลยทั้งสองทำไว้กับโจทก์ข้อ 4 ตามเอกสารหมายเลข 5 ที่ว่าผู้ผู้ผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความหมายเหมือนกับข้อความที่ว่าผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยเงินกู้เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ดังนั้นการที่โจทก์นำดอกเบี๋ยที่จำเลยทั้งสองผลิตค้างชำระงวดที่สามและงวดที่สี่มาทับต้นในวันครบกำหนด 1 ปี พอดี เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวดอกเบี๋ยจึงตกเป็นโมฆะ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อความที่ว่าผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กับข้อความที่ว่า ผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยเกิน 1 ปี มีความหมายแตกต่างกัน หากมีความหมายเหมือนกันดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ กล่าวคือ ข้อความที่ว่าผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นั้นหมายความว่าผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยระยะเวลาตั้งแต่วันครบ 1 ปี เป็นต้นไป ส่วนข้อความที่ว่า ผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยเกิน 1 ปี หมายความว่า ผลิตค้างชำระดอกเบี๋ยระยะเวลาถัดจากวันครบ 1 ปี เป็นต้นไป ดังนั้น ที่โจทก์นำดอกเบี๋ยที่จำเลยทั้งสองผลิตค้างชำระงวดที่สามและงวดที่สี่มาทับต้นในวันครบกำหนด 1 ปี พอดี จึงถือได้ว่าโจทก์ได้นำดอกเบี๋ยที่จำเลยทั้งสองผลิตค้างชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มาทับต้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาข้อ 4 แล้ว ดอกเบี๋ยหลุดเป็นโมฆะดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นักวิเชียร-จรรย์ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ